

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50685540820258240930

ID Comunicacao: 348490194

Data Disponibilizacao: 2025-08-11

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>Embargos à Execução Nº 5068554-08.2025.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EMBARGANTE</td><td>LEANDRO SERAFIM</td><td>RODRIGUES</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>LOURENCO INACIO BORGES (OAB SC049854)</td><td></td></tr><tr><td>EMBARGANTE</td><td>LEANDRO GONCALVES</td><td></td></tr><tr><td>PRUDENCIO</td><td>ADVOGADO(A)</td><td>LOURENCO INACIO BORGES (OAB SC049854)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>A Súmula n. 381 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas."</p>

<p>Ademais, o § 2º do art. 330, do Código de Processo Civil, institui que:</p>

<p>Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas

que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.</p><p>Assim sendo, converto o julgamento em diligência e determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 dias:</p><p>a) especifique o(s) número(s) do(s) contrato(s) que deseja revisar, com indicação do evento em que o respectivo contrato se encontra juntado nos autos;</p><p>b) indique de maneira pormenorizada quais as cláusulas que reputa abusivas/ilegais - informando inclusive o número da cláusula impugnada;</p><p>c) em se tratando de obrigação com variação de encargo mensal (cheque especial, cartão de crédito, etc), deverá também indicar o período que pretende a revisão, sob pena de não conhecimento.</p><p>Salienta-se, por oportuno, que o pedido deve ser certo e determinado e, por conseguinte, cabe à parte autora correlacionar seus pedidos com os contratos que pretende a revisão, sob pena de caracterizar pedido genérico.</p><p>Sobrevindo aos autos a petição, intime-se a parte ré para, querendo, manifestar-se em 15 dias.</p><p>Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos para julgamento. </p></section><section></section><section><div></div></section><footer></footer></article></body></html>